PIÈCE N°22

· Rapport de l'administrateur provisoire Me CRINOT, extrait (pages 1 et 3)

Rapport de l'Administration Provisoire de la succession de Jean Florentin FELIHO par Maître Lazare C. CRINOT, Notaire

INTRODUCTION :

Maître Jean Florentin FELIHO est décédé le 03 Décembre 2010 à Cotonou laissant pour recueillir sa succession une veuve commune en biens et cinq (05) héritiers, savoir :

1- Veuve Honorine FELIHO née BAH le 28 Janvier 1938 à Ouidah
2- Lin Eudes Florentin FELIHO né le 20 Septembre 1962 à Dakar (SENEGAL)
3- Albin Clet FELIHO né le 28 Novembre 1963 à Bordeaux
4- Gilles Sixte FELIHO né le 12 Janvier 1966 à Cotonou
5- Lise Line FELIHO née le 19 Janvier 1968 à Cotonou
6- Nina Prisca FELIHO née le 20 Janvier 1974 à Cotonou

Et un Testament Olographe en date à Cotonou du 16 Juillet 2009.

Une mésintelligence persistante entre les cohéritiers a conduit l'Héritier Gilles FELIHO à saisir contre ses autres cohéritiers le Juge des Référés Civils qui a rendu l'Ordonnance n° 88/11 du 18 Juillet 2011 avec l'intervention volontaire de la veuve Honorine FELIHO. Gilles FELIHO ayant été débouté de ses prétentions par l'Ordonnance susvisée interjeta appel qui donna lieu à l'Arrêt n° 28/12 du 30 Août 2012 nommant Maître Lazare C. CRINOT en qualité d'Administrateur Provisoire avec pour mission de gérer la succession Jean Florentin FELIHO.

Pour élaborer le présent Rapport, nous avons examiné tous les documents versés au dossier, fait les investissements, interrogé et entendu la plupart des héritiers et leurs avocats durant les cinq premiers mois de notre mission.

Ce Rapport s'articulera pour l'essentiel autour de cinq (05) points :

I- DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER

Les documents ci-après nous ont été transmis après maintes réclamations.

1. **Décisions de Justice :**
   - L'Ordonnance de référé civil n° 88/11 du 18 Juillet 2011 rejetant la nomination d'un Administrateur Provisoire.
   - L'Extrait de l'Arrêt n° 28/12 du 30 Août 2012 de la Cour d'Appel de Cotonou;
   - L'Arrêt intégral n° 28/12 du 30 Août 2012 de la Cour d'Appel de Cotonou nommant l'Administrateur Provisoire pour assurer la gestion de la succession sur la demande de l'héritier Gilles S. FELIHO.
2. **Original du Testament olographe de feu Jean Florentin FELIHO**
3. **Procès-verbal de lecture n° 010/2011 du 21 Avril 2011 dudit Testament**
4. **Courriers adressés à divers interlocuteurs : 33**

- Au Président de la Cour d'Appel : 2 (Accusé de réception et Demande de prorogation de délai)
- A la veuve FELIHO : 1 (Invitation pour audition)
- Aux héritiers : 5 (Invitation pour audition)
- Aux Banques et Etablissements financiers : 6 (Demande d'informations)

1/8

A/ Du Cabinet d'Avocat de feu Jean Florentin FELIHO

Après le décès le 03 Décembre 2010 de Maître Jean Florentin FELIHO, le cabinet fut naturellement mis en Administration Provisoire par Arrêté du Garde des Sceaux. Les scellés ont été apposés le 06 Décembre 2010 et l'inventaire fait le 03 Janvier 2011 par Maître Claudine HOUNNOU-MOUGNI, Huissier de Justice à la demande de l'ancien Bâtonnier Arthur BALLE. Ce dernier a eu du mal pour trouver un avocat acceptant d'assurer l'Administration Provisoire après la levée des scellés le 22 Juillet 2011. C'est l'ancien Bâtonnier Christian MIGAN qui accepta finalement d'assurer l'Administration Provisoire durant six (06) mois seulement. Il fut relayé par Maître Arthur BALLE lui-même dans la mesure où les deux collaborateurs de feu Jean Florentin FELIHO n'ont pas voulu coopérer.

Il m'est revenu qu'avant même le décès de Maître Jean Florentin FELIHO, son Cabinet était pratiquement en ruine et n'était plus tellement actif, pour des raisons de santé. Aucun avocat n'assurait plus la permanence dudit cabinet qui était réduit à deux (02) Agents (une Secrétaire et un Collaborateur juriste). Le dernier avocat ayant assuré la permanence fut Maître Victorien O. FADE qui s'est installé à son propre compte bien avant le décès de son titulaire.

Seuls quelques dossiers étaient en instance dont un à la Cour Suprême portant sur une créance de dizaines de millions contre le Ministère des Finances. Il n'y avait aucun en 1ère instance ni en appel. Quelques dossiers mineurs ont été affectés à certains avocats qui ont bien voulu les défendre. Certains clients ont retiré les leurs pour les faire plaider par d'autres Cabinets.

L'Administration Provisoire du Cabinet a connu beaucoup de difficultés du fait de l'immixtion constante de la famille du défunt dans la gestion, à telle enseigne que les salaires réclamés par les deux Collaborateurs n'ont pu être payés parce qu'aucune créance n'a pu être recouvrée, malgré de nombreuses tentatives.

- A la date du 06 Mai 2013, le compte BOA n° 02711306048 du Cabinet d'Avocats Jean Florentin FELIHO et Associés ne fait état que d'un solde créditeur de **Cent Quatre Six Mille Trois Cent Quatre Vingt Six (186.386) Francs CFA** sous réserve des frais de tenue et de clôture dudit compte.

Après un dernier débit de **Cent Mille (100.000) Francs CFA** le 14 Juillet 2010 au nom de Henri Charles AINADOU, ce compte fut arrêté le 30 Juillet 2010.

En attendant de recevoir l'inventaire fait par Maître Claudine HOUNNOU-MOUGNI, nous ne sommes pas en mesure de dire exactement le montant des créances et des dettes du Cabinet Jean Florentin FELIHO et Associés.

Un ras-le-bol poussa l'héritier Albin FELIHO à déguerpir tous les dossiers, ouvrages et le mobilier du Cabinet pour les installer à la Fondation constituée par lui-même mais portant le nom de son feu père dont il voulait honorer ainsi la mémoire. Il en fut de même pour le Liquidateur AIB de l'immeuble qui était dans un état de délabrement avancé.

B/ De la teneur du Testament

D'après l'original du Testament Olographe du Jeudi 16 Juillet 2009 malencontreusement certifié conforme par Maître Irène ADJAGBA-ICHOLA et coté et paraphé par le Juge Jacques HOUNSOU le 24 Février 2012 au moment de la lecture les 24 Avril, 8 et 12 Mai 2012, l'actif du patrimoine de Maître Jean Florentin FELIHO se compose de trente-neuf (39) biens immeubles, du fonds professionnel d'avocat et de sept (07) comptes bancaires, sous réserve des créances à recouvrer et des dettes à payer par ladite succession.

3/8